Belegauszug: Begehren und Mietzins

Indexmiete und Herabsetzungsbegehren

Rekonstruierte Übungsunterlage. Kein Originalakt.

Nach einem veröffentlichten Schweizer Urteil

D04-P01

2. Juni 2017: Die Mieter begehren wegen des gesunkenen Referenzzinssatzes eine Herabsetzung. Die Vermieterin gibt dem Begehren wegen der Indexklausel nicht statt. Das Urteil nennt hier kein genaues Datum der Antwort.

D04-P02

4. März 2020: Die Mieter verlangen wegen einer weiteren Senkung des Referenzzinssatzes eine Herabsetzung auf den nächsten Kündigungstermin. Am 17. April 2020 beantragen sie bei der Schlichtungsstelle eine Reduktion ab 1. Juli 2020 auf mindestens CHF 3’215, eventualiter CHF 3’402.

D04-P03

Nach der Schlichtungsverhandlung setzt die Vermieterin den Nettomietzins ab 1. Juli 2020 auf CHF 3’393 herab. Das genaue Datum dieser Erklärung wird im Urteil nicht genannt.

D04-P04

Die Übersicht ist eine Rekonstruktion nach dem Urteil, keine Sammlung der Originalschreiben. Eine Zahlung, ein Zustelldatum oder eine zusätzliche Kündigung wird damit nicht belegt.

Grundlage: Bundesgericht 4A_252/2023, 2023-10-24